



PUTUSAN

Nomor 1047 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BADA, bertempat tinggal di Jalan Dg. Siraju, Nomor 80, RT.004, RW.002, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rajab Manggasi, keponakan Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Lingkungan Kesu, Desa Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WA' GASIL alias PAPA GASALI**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal atau alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

2. **RUSTAN**, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas: Sebelah utara dengan Jalan Tani;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2023



Sebelah timur dengan kebun Hj. Marwiah dan kebun Janna;

Sebelah selatan dengan kebun Yusuf Ani;

Sebelah barat dengan kebun Ambe Caring dan kebun Nudi;

dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) are, adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan penguasaan Tergugat II Rustan terhadap tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat II Rustan terhadap tanah sengketa dengan alasan telah dibeli dari almarhum Haji Ummah melalui Tergugat I Wa' Gasil alias Papa Gasali oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) adalah tidak sah;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat II Rustan terhadap tanah sengketa dengan alasan telah dibeli dari almarhum Haji Ummah melalui Tergugat I Wa' Gasil alias Papa Gasali oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang turut serta menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tunai kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr, tanggal 6 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MKS, tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2022, Nomor 69/PDT/2022/PT MKS, yang menguatkan Putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 6 Januari 2022, Nomor
8/Pdt.G/2021/PN Enr;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat II/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Enrekang dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa ternyata Penggugat berdasarkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukannya tidak dapat membuktikan dasar alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, dan dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka jawaban dan bukti-bukti Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BADA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2023